

Nr. 30 Aufzeichnung des Reichsministers der Justiz. 14. Februar 1939

R 43 II/1546, Bl. 98–99 *Ausfertigung*¹

Beginn:

Beginn:

I. DIE ALLGEMEINEN AMNESTIEN SEIT 1932

1. Gesetz vom 20. 12. 1932² erfaßte

– a)

Strafen wegen Straftaten aus politischen Beweggründen und aus Anlaß wirtschaftspolitischer Kämpfe (Geld- und Freiheitsstrafen bis zu fünf Jahren unbedingt, bei höheren Strafen Kürzung um die Hälfte).

– b)

Geld- und Freiheitsstrafen bis zu sechs Monaten bei nichtpolitischen Straftaten aus wirtschaftlicher Not, wenn Täter nicht erheblich vorbestraft war.

Auswirkung:

Eine Vergünstigung erhielten 76 000 Personen wegen politischer Straftaten, 308 000 Personen wegen Straftaten aus wirtschaftlicher Not, zusammen 384 000 Personen.

2. VO v. 21. 3. 1933³

gewährte Straffreiheit ohne Rücksicht auf Strafhöhe für Taten, begangen im Kampfe für die nationale Erhebung und ihre Vorbereitung oder im Kampf für die deutsche Scholle.

Auswirkung:

Rund 7400 Fälle.

3. Gesetz v. 7. 8. 1934⁴

Anlaß: Vereinigung der Ämter des Reichspräsidenten und des Reichskanzlers. Es gewährte Straffreiheit

– a)

für Geld- und Freiheitsstrafen bis zu sechs Monaten bei nicht erheblich Vorbestraften, und bis zu drei Monaten bei den übrigen Personen wegen nichtpolitischer Straftaten,

– b)

¹ Von RJuM Gürtner am 14. 2. 1939 unter „Persönlich!“ an RMRk Lammers übersandt m.d.B. um alsbaldige Mitteilung, ob Hitler „überhaupt dem Gedanken an eine Amnestie geneigt ist“; R 43 II/1546, Bl. 97. Reinkonzept in R 3001/21221, Bl. 302–306. Entw. durch OLGR K. Schäfer vom 10. 2. ebd. Bl. 296–301. Eine Amnestie zu Hitlers 50. Geburtstag am 20. 4. 1939 war vom RMVP neben einer Reihe sozialer Wohltaten auf einer Vorbereitungssitzung am 10. 10. 1938 angeregt worden, für das RJuM hatte MDgt. L. Schäfer dort aber sogleich eingewandt, „daß es bedenklich sei, so lange vorher die Amnestiefrage zu erörtern“. Die nähere Prüfung wurde daraufhin dem Justizressort überlassen. Am 27. 1. 1939 diente RL Bouhler mit Bezug auf dieses Vorhaben dem StMPrk die einschlägigen Erfahrungen seines „Amts für Gnadensachen“ an, stellte gar einen eigenen Entw. der Kanzlei des Führers der NSDAP für ein AmnestieG in Aussicht, wovon Meissner den RJuM am 30. 1. unterrichtete, dieser am 8. 2. Lammers Kenntnis gab und eine Vortragsunterlage zum Amnestieproblem ankündigte. Bouhler wiederum war von Lammers mit Schreiben vom 16. 2. an die alleinige Prärogative des StdF für Gesetzesvorschläge aus der NSDAP und für Stellungnahmen zu Kabinettsvorlagen erinnert worden; R 3001/21221, Bl. 285–294, 309–313; R 43 II/1546, Bl. 91–96.

² Gesetz über Straffreiheit (RGBl. I S. 559). Nähere Hinweise s. ARW, Kab. Schleicher, S. LVI f.

³ VO des Reichspräsidenten über die Gewährung von Straffreiheit (RGBl. I S. 134); s. ARH I/1, Nrr. 52 P. 2a, 56 P. 3, 70 P. 2.

⁴ Gesetz über die Gewährung von Straffreiheit (RGBl. I S. 769); s. ARH I/2, Nr. 383 P. 5; ARH II/2, Anhang FV 5*, 9*.

ohne Rücksicht auf die Strafhöhe wegen gewisser politischer Straftaten (Beleidigung des Führers und Reichskanzlers; sonstige durch Wort oder Schrift begangene Verfehlungen gegen Wohl oder Ansehen des Reichs, die nicht aus volks- oder staatsfeindlicher Gesinnung begangen waren; Beleidigungen und Körperverletzungen im politischen Meinungsstreit).

Auswirkung:

12 600 Fälle wegen politischer Straftaten, 936 500 Fälle wegen nichtpolitischer Straftaten, zusammen knapp 950 000.

4. Gesetz v. 23. 4. 1936⁵ gewährte

– 1.

Strafffreiheit für a) alle Freiheitsstrafen bis zu einem Monat und Geldstrafen mit einer Ersatzfreiheitsstrafe bis zu einem Monat, b) alle Straftaten ohne Rücksicht auf Strafhöhe aus Übereifer im Kampf für den nationalsozialistischen Gedanken,

– 2.

bedingten Straferlaß im Falle dreijähriger straffreier Führung für Geld- oder Freiheitsstrafen von nicht mehr als sechs Monaten, wegen bestimmter politischer Straftaten (Zu widerhandlung gegen das Heimtücke gesetz ⁶ und politische Beleidigungen und Körperverletzungen).

Auswirkung:

8256 Fälle wegen politischer Delikte, 530 316 Fälle wegen nichtpolitischer Delikte, zusammen fast 540 000 Fälle.

5. Gesetz vom 30. 4. 1938⁷

Anlaß: Wiedervereinigung Österreichs mit dem Deutschen Reich. Es gewährte Straffreiheit für

– a)

alle Freiheitsstrafen bis zu einem Monat und Geldstrafen mit einer Ersatzfreiheitsstrafe bis zu einem Monat,

– b)

Geldstrafen und Freiheitsstrafen bis zu einem Jahr wegen Taten aus politischen Beweggründen,

– c)

im Lande Österreich für Taten aus Übereifer im Kampf für den nationalsozialistischen Gedanken ohne Rücksicht auf Strafhöhe.

Auswirkung:

585 549 nichtpolitische, 33 258 politische Fälle, zusammen etwa 620 000 Fälle.

Nicht aufgenommen sind die Amnestien aus bestimmtem Anlaß (z. B. für Steuervergehen durch Ges. v. 16. 10. 1934⁸, für Devisenvergehen durch Ges. v. 15. 12. 1936⁹ usw.).

II.

Stellungnahme zur Frage einer Amnestie.

⁵ Gesetz über die Gewährung von Straffreiheit (RGBl. I S. 378); s. ARH III, Nrr. 59, 65.

⁶ Gesetz gegen heimtückische Angriffe auf Staat und Partei und zum Schutz von Parteiuniformen vom 20. 12. 1934 (RGBl. I S. 1269); s. ARH II/1, Nr. 64 P. 3.

⁷ Gesetz über die Gewährung von Straffreiheit (RGBl. I S. 433); s. ARH V, Anhang FV 222*, 239*.

⁸ SteueranpassungsG (RGBl. I S. 925; ARH II/1, Nr. 23 Anm. 10, 15), Abschn. III betr. Straffreiheit bei Erfüllung der Anzeigepflicht; s. PFUNDTNER/NEUBERTV a 5, S. 27–38.

⁹ Gesetz über Gewährung von Straffreiheit bei Devisenzu widerhandlungen (RGBl. I S. 1015); s. ARH III, Nr. 201.

Kein Bedürfnis: in etwas über 6 Jahren haben mehr als 2½ Millionen¹⁰ Personen eine Amnestievergünstigung erfahren, die letzte große Amnestie erging erst vor knapp einem Jahr. Sonst Gefahr zu starker Lockerung der Strafrechtspflege und Schwächung der Verbrechensbekämpfung, zumal Bevölkerung bereits anfängt, sich auf Amnestien einzustellen, die mit kurzen Zwischenräumen erfolgen.

Vorschlag:

- 1.

Keine Amnestie. Wenn aber Amnestie erwogen wird, dann

- 2.

keine allgemeine Amnestie, sondern Beschränkung auf,

- a)

Beleidigungen und Verunglimpfungen des Führers und Reichskanzlers,

- b)

sonstige Vergehen gegen die §§ 1 und 2 des Heimtückegesetzes¹¹ und §§ 134a und 134b StGB¹², da sie von den zu a) genannten Delikten rechtlich und tatsächlich kaum abzusondern sind,

- c)

Beschränkung auf Nichtvorbestrafte, d. h. diejenigen, die in den letzten fünf Jahren nicht wegen Verbrechens oder vorsätzlichen Vergehens zu Freiheitsstrafe verurteilt wurden¹³.

¹⁰ Anm. in der Vorlage: „nicht mitgerechnet die große Zahl von Personen, die außerhalb der Justiz (z. B. durch Erlass einer durch polizeiliche Strafverfügung oder Strafbescheid eines Finanzamts festgesetzten kriminellen Strafe) eine Amnestievergünstigung erfahren.“

¹¹ Hierzu s. ARH II/1, Nr. 64 Anm. 5.

¹² § 134a (Schutz des Reichs und der Länder, ihrer Farben, Flaggen und der dt. Wehrmacht gegen Verächtlichmachung) war durch die NotVO vom 19. 12. 1932 (RGBl. I S. 548), Abschn. IV § 9 Nr. 3 in das StGB eingefügt worden, § 134b (Verunglimpfung der NSDAP, ihrer Hoheitszeichen, Abzeichen etc.) durch die Strafrechtsnovelle vom 28. 6. 1935 (RGBl. I S. 839). Wortlaut von § 134b StGB s. ARH II/1, Nr. 116 Anm. 19.

¹³ Lammers trug die Aufzeichnung am 17. 2. 1939 Hitler vor, der sich daraufhin gegen eine Geburtstagsamnestie festlegte; s. Anhang, FV 91*. Der seit Nov. 1938 parallel vorbereitete Gnadenerlaß für polit. Straftaten Volksdeutscher gegen Tschechen (R 3001/21225, Bl. 33 ff.; R 43 II/1546, Bl. 106–125) erging als *FüE über die Gewährung von Straffreiheit* am 7. 6. 1939 (RGBl. I S. 1023), nun auch mit Ausdehnung auf das ProtBM und sogar auf geringfügige polit. und allgem. Delikte von Tschechen; Anhang, FV 123*, 200*; DJ 1939, S. 1207. Dem folgte aus Anlaß des Kriegsbeginns ein allgem. *Gnadenerlaß des Führers und Reichskanzlers für die Zivilbevölkerung* vom 9. 9. 1939 (RGBl. I S. 1753); s. Dok. Nr. 137. Zur Generalamnestierung der während des Polenfeldzugs verübten Gewalttaten gegen die poln. Zivilbevölkerung und zum weiteren Fortgang: Dok. Nr. 141 Anm. 4.

Zitierhinweis

Nr. 30 Aufzeichnung des Reichsministers der Justiz. 14. Februar 1939 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band VI/1939, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh06d030>